1-26 變更臺中市都市計畫(豐樂里附近地區)細部計畫

依 113 年 9 月 12 日府授都計字第 1130250228 號公告發布之「變更臺中市都市計畫(豐樂里附近地區)細部計畫(學校用地(文小 65)土地使用分區管制要點)」

十、學校用地之建蔽率不得超過 50%，容積率不得超過 150%。應自道路境界線退縮建築，退縮部份供公眾使用得計入基地面積，並依下列規定辦理：

(一) 學校用地應有一側退縮 10 公尺供綠化、人行步道、停車及學生接送專用車道等使用。

(二) 指定文小 65 臨 20M-116 計畫道路一側應退縮 60 公尺建築，其退縮部分距道路境界線 4 公尺部分應作為無遮簷人行道，其餘得供公園、兒童遊樂場、綠地等綠化空間或雨水貯留設施等使用，並開放供公眾使用。前述退縮空間配合公共設施多目標整體規劃，得調降為退縮 40 公尺建築，其退縮空間倘經公共設施多目標使用審查或都市設計審議通過者，得設置相關附屬設施。

（三）其餘應退縮 4 公尺無遮簷人行道，供綠化或人行步道等使用。

1-26 變更臺中市都市計畫（豐樂里附近地區）細部計畫

一、本要點依都市計畫法第 32 條及都市計畫法臺中市施行自治條例第 49 條規定訂定之。

二、本要點未規定事項，適用其他法令規定。

三、本要點用語定義如下：

(一)獨戶住宅：僅含一個住宅單位之獨立建築物。

(二)雙併住宅：含有兩個住宅單位，彼此在平面基地相連之建築物。

(三)基地線：建築基地之界線。

(四)前面基地線：基地臨接計畫道路之基地線，臨接二條以上計畫道路者，由建築基地申請人任選一側為前面基地線。

(五)後面基地線：基地線之延長線與前面基地線(或其延長線)平行或形成之內角未滿 45 度者，內角在 45 度以上時，以 45 度線為準。

(六)側面基地線：基地線之非屬前面基地線或後面基地線者。

(七)基地深度：建築基地前面基地線與後面基地線間之平均水平距離。

(八)基地寬度：

1. 平均寬度：同一基地內兩側面基地線間之平均水平距離。
2. 最小寬度：同一基地內兩側面基地線間之最小水平距離。

(九)前院：沿前面基地線之庭院。

其他臨接計畫道路之基地線，另有設置騎樓或退縮規定者，從其規定，無規定者，比照前院深度退縮。

(十)後院：沿後面基地線之庭院。

(十一)前院深度：建築物前牆中心線或前柱中心線與前面基地線間之前院水平距離。

(十二)後院深度：建築物後牆或後柱中心線與後面基地線間之後院平均水平距離，但最小淨深度不得小於後院深度二分之一。

(十三)建築物高度比：建築物各部分高度與自各該部分起量至臨接道路對側道路境界線之最小水平距離之比。但臨接二條以上道路者，得任選一條檢討。

建築物不計建築物高度者及不計建築面積之陽臺、屋簷、雨遮等，得不受建築物高度比之限制。

(十四)庇廊：建築物地面層外牆面至道路境界線間之空間，其上方有遮蔽物覆蓋者。

(十五)基準開挖面積：地下室外牆外緣（含外柱）所圍成之最大面積。

(十六)視覺穿透率：係指圍牆面積(不含大門及車道入口部分)之視覺可穿透部分不得低於該面積之比例。

四、本計畫區內之土地使用依下列規定予以細分：

(一)住宅區

1. 第一種住宅區(簡稱住一)
2. 第二種住宅區(簡稱住二)
3. 第二之一種住宅區(簡稱住二之一)
4. 第三之一種住宅區(簡稱住三之一)

(二)商業區

1.第一種商業區(簡稱商一)

2.第二種商業區(簡稱商二)

3.第三種商業區(簡稱商三)

4.第三之一種商業區(簡稱商三之一)

5.第四種商業區(簡稱商四)

(三)保存區

(四)電信專用區

(五)變電所用地

(六)消防用地

(七)機關用地

(八)公園用地

(九)公園兼兒童遊樂場用地(簡稱公兼兒)

(十)學校用地

(十一)市場用地

(十二)廣場兼停車場用地(簡稱廣兼停)

(十三)排水道用地

(十四)道路用地

五、住宅區及商業區之使用如下：

(一)第一種住宅區：專供建築獨戶或雙併住宅使用，並得供幼稚園及托兒所使用。

(二)第二種住宅區：除限制工業、大型商場(店)及飲食店之使用外，其餘依都市計畫法臺中市施行自治條例住宅區相關規定管制。

(三)第二之一種住宅區：除限制大型商場(店)及飲食店之使用外，其餘依都市計畫法臺中市施行自治條例住宅區相關規定管制。

(四)第三之一種住宅區：除限制工業使用外，其餘依都市計畫法臺中市施行自治條例住宅區相關規定管制。

(五)第一、二種商業區依都市計畫法臺中市施行自治條例商業區相關規定管制。

(六)第三種商業區(指由住宅區變更者)：依都市計畫法臺中市施行自治條例規定使用，申請基地三樓以下限作商業使用。

(七)第三之一種商業區(指由住宅區變更者)：除不得為舞廳(場)、酒家、酒吧(廊)、飲酒店業、特種咖啡茶室、浴室、性交易場所或其他類似之營業場所、電子遊戲場、加油站、殯葬服務業等之建築物及土地使用外，其餘依都市計畫法臺中市施行自治條例規定使用，申請基地三樓以下限作商業使用。

(八)第四種商業區：依都市計畫法臺中市施行自治條例規定管制。

六、保存區專供寺廟、教堂及附屬設施使用，建蔽率不得超過40%，容積率不得超過120%。

七、電信專用區之建蔽率不得超過50%，容積率不得超過250%。

八、變電所用地之建蔽率不得超過40%，容積率不得超過200%。

九、機關用地與消防用地之建蔽率不得超過60%，容積率不得超過250%。

十、學校用地之建蔽率不得超過 50%，容積率不得超過 150%。應自道路境界線退縮建築，退縮部份供公眾使用得計入基地面積，並依下列規定辦理：

(一)學校用地應有一側退縮 10 公尺供綠化、人行步道、停車及學生接送專用車道等使用。

(二)指定文小 65 臨 20M-116 計畫道路一側應退縮 60 公尺建築，其退縮部分距道路境界線 4 公尺部分應作為無遮簷人行道，其餘得供公園、兒童遊樂場、綠地等綠化空間或雨水貯留設施等使用，並開放供公眾使用。

(三)其餘應退縮 4 公尺無遮簷人行道，供綠化或人行步道等使用。

十一、市場用地之建蔽率不得超過 80%，容積率不得超過 240%。

十二、住宅區與商業區等各使用分區土地應依下表規定建築使用：

項目		最小面寬（M）	基地面積（M^2）	側院深度（M）	後院深度（M）	前院深度（M）	高度比	基準容積率（%）	上限容積率（%）	建蔽率（%）
住宅區	一	7	140	1.5	3	4	1.5	140	210	50
	二	/	/	/	3	4	1.5	220	330	60
	二之一	/	/	/	3	4	1.5	220	330	60
	三之一	/	/	/	3	4	1.5	280	420	55
商業區	一	/	/	/	2	/	/	280	420	70
	二	10	250	/	2	/	/	350	525	70
	三	/	/		2	/	/	420	630	70
	三之一	/	/		2	/	/	420	630	70
	四	/	/	/	2	/	/	500	750	60
備註				一宗基地得單側留設側院		規定應留設騎樓地者除外			即加上各種獎勵容積與容積移轉後之上限容積率，依都市更新條例或大眾捷運系統土地開發辦法第 29 條辦理者，不受此限。	

十三、建築基地臨接或臨接道路對側有公園、綠地、廣場、河川、體育場、兒童遊樂場、綠帶、計畫水溝、平面式停車場、行水區、湖泊、水堰或其他類似空地者，其建築物得依下列規定擇一計算高度比：

(一)得將該等寬度計入，該空地對側如有臨接其他道路者，該道路之寬度不得計入。

(二)基地臨接道路中間如夾有綠帶或河川，並得以該綠帶或河川兩側道路寬度之總和，視為基地之面前道路，但以該基地直接臨接一側道路寬度之二倍為限。

十四、建築基地設置公共開放空間獎勵部分依「建築技術規則」第 15 章實施都市計畫

區建築基地綜合設計之規定辦理。

十五、符合街角開放空間留設規定者得獎勵容積：

40M-3 與 20M-100 交叉口兩側之第二種商業區指定留設街角開放空間(詳附圖 1)，建築基地於街角設置任一邊最小寬度 12 公尺以上且兩邊寬度比不得小於三分之二之無頂蓋廣場式開放空間，留設之最小面積為 150 平方公尺以上，未設置圍籬且供公眾使用者，得增加興建樓地板面積以不超過依本款留設之街角開放空間面積乘以基準容積之 60%為限，所留設之街角開放空間得計入法定空地計算。

依前項規定留設之街角開放空間，不得與依相關規定留設之開放空間重複計算。

十六、住宅區與商業區之建築退縮與斜屋頂規定(詳附圖 1)

(一)住二、住二之一、住三之一面臨二十公尺以上道路者與商業區，應留設 4 公尺騎樓、4 公尺庇廊或無遮簷人行步道，以供行人通行為原則，但考量整體景觀與配置，經臺中市政府都市設計審議委員會審查通過後得留設前院。

(二)前項以外住宅區應自建築線向內側退縮 4 公尺，其中臨建築線之 2 公尺為人行步道，餘 2 公尺為建築物前院(2 公尺人行步道得列入深度及空地計算)。(詳附圖 2)

(三)依本要點留設之前院，所設之圍牆高度不得超過 2 公尺(不含大門及車道入口)，其中實牆部分最高不得超過 0.6 公尺，其餘應為透空欄杆，且視覺穿透率不得低於 40%。

(四)住一以及住二、住二之一之建築基地興建建築物高度在 15 公尺或四層樓以下者均應設計斜屋頂，斜屋頂投影面積應佔屋頂總面積三分之一以上。

(五)因基地地形特殊致無法依規定留設騎樓或退縮建築，且無妨礙市容觀瞻、消防車輛出入及公共交通，或因都市景觀需要，經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過，若屬都市更新單元地區經臺中市政府都市更新及爭議處理審議會審議通過者，依其決議辦理。

十七、建築基地內之法定空地應依下列規定：

(一)建築基地內之實設空地扣除依相關法令規定無法綠化之面積後應留設二分之一以上種植花草樹木予以綠化；但因設置無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，致實設空地未達應種植花草樹木面積者，則僅限實設空地須種植花草樹木，並依建築技術規則建築設計施工編綠建築基準之建築基地綠化規定以綠化總二氧化碳固定量及二氧化碳固定量基準值做檢討。實設空地面積每滿 64 平方公尺應至少植喬木 1 棵，其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執照時一併核定之，覆土深度草皮應至少 30 公分、灌木應至少 60 公分、喬木應至少 120 公分。

(二)應予綠化之開放空間庭院及空地，其不透水鋪面所佔面積應在二分之一以下，但屋頂室內及地下開放空間不在此限。

十八、建築物除斜屋頂以外部分應實施屋頂綠化，屋頂層扣除屋突等構造物之面積，其屋頂綠化之綠化比例至少應達三分之一以上。倘因屋頂設置再生能源設備，致使綠化面積比例未符本規定者，經都市設計審議通過者不在此限。

十九、停車空間

(一)建築技術規則設計施工編第 59 條所列第一類建築物用途，樓地板面積 150 平方公

尺以下免設停車位，超過部分每100平方公尺設置汽車與機車(或自行車)停車位各1輛，其餘數部分超過50平方公尺應再設置各1輛；第二類建築物用途，樓地板面積150平方公尺以下免設停車位，超過部分每150平方公尺設置汽車與機車(或自行車)停車位各1輛，其餘數部分超過75平方公尺應再設置各1輛。

(二)第一種住宅區每戶至少附設汽車與機車(或自行車)停車位各1輛。

(三)依前述規定計算建築物新建、增建及既有建築物應留設之停車位在5輛以下無法設置者，得繳納代金，並依「臺中市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例」辦理。

(四)其餘建築物使用類別依建築技術規則停車空間相關規定辦理。

(五)機車(或自行車)停車位標準為每輛之長度不得小於1.8公尺、寬度不得小於0.9公尺，其集中設置部數在20部(含)以上者，得以每部4平方公尺核計免計入總樓地板面積。

二十、人車共存道路系統(詳附圖3)

(一)計畫區內部分20M-120、部分15M-139、(細)12M-5-1、(細)12M-5-2、(細)12M-5-3、(細)12M-5-4、(細)6M-5-1、(細)6M-5-2、(細)6M-5-3、(細)6M-5-8與(細)6M-5-9等道路透過下列方式，建立人車共存道路系統，於指定建築線時依計畫道路方式辦理：

1.藉由特殊之槽化設計方式，構成曲折車道，降低機動車輛行車速度。

2.於道路入口處作適當之設計，以減低車速，並預警道路線形之變化。

3.公有人行步道得與建築基地前院留設之人行步道共構，以提供寧適之徒步空間。

4.得以透水材質作為道路路面，並得採用不同材質之變化。

5.以花壇作為道路線型之引導時，則花壇之高度不得超過0.6公尺，以免阻礙行車視線。

6.本計畫得配合市政府及社區活動進行時段性管制。

(二)計畫區內20M-99、20M-100、20M-116、15M-129、15M-130等計畫道路建議設置自行車道，其需經交通局審查通過後執行。(詳附圖3)

二十一、景觀、綠化與保水原則：

(一)建築物臨接或面向廣場、公園、綠地、兒童遊樂場、人行步道及開放空間部份，原則上不得設置鐵窗、及暴露通風、通氣、廢氣排出口、窗型冷氣機口等有礙觀瞻之設施、設備；必要時應有適當之遮蔽處理與設計。

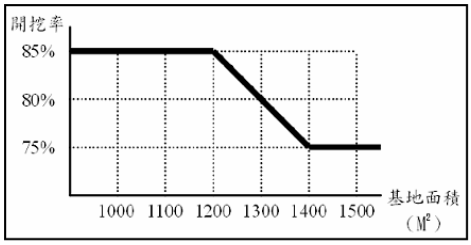
(二)同一棟建築物之電視天線應為共同天線設置之。

(三)本計畫區建築基地屬商業使用者不得設置圍牆。

(四)為提升建築基地保水性，建築基地開挖地下室應依下列規定辦理：

1.住宅區之基準開挖面積不得超過基地面積75%，其他使用分區及公共設施用地不得超過建蔽率加15%，且最高不得超過基地面積之85%。

2.建築基地開挖地下室不得大於基準開挖面積，惟基地面積小於1,400平方公尺者，得依「開挖率與基地面積對照圖」，酌予擴大開挖規模，以使其停車位數符合經濟效益。



開挖率與基地面積對照圖

3. 基地條件特殊或地下室設計困難，經都市設計審議委員會審議通過後得酌予調整，惟其調整後之地下各層樓平均開挖面積不得高於 85%，單層不得高於 90%。

4. 高層建築依建築技術規則辦理。

(五)新開闢之學校用地，其法定空地之透水面積比例不得小於 70%，且應避免設置不透水之運動場及跑道，操場除依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第三條規定設置滯洪設施外，不得設置地下室，惟情形特殊經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過者不在此限。

(六)除公兼兒 5 之公園兼兒童遊樂場用地外，公園用地與公園兼兒童遊樂場用地等除得依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第三條規定設置滯洪設施者外，不得申請其他多目標使用。此外，除公兼兒 5 之公園兼兒童遊樂場用地外，公園用地與公園兼兒童遊樂場用地之透水面積不得小於該用地面積 60%。

(七)排水道用地範圍內之溝渠應以維持明渠形式為原則。

二十二、本計畫區設置廣告招牌應依照「臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」規定辦理。

二十三、本計畫區內應提送都市設計審議範圍：

(一)公有建築之審議依臺中市公有建築應送都市設計委員會審議要點規定辦理。

(二)公用事業(包括電信局、航空站、大客車運輸業之轉運站、公私立大型醫院、文大及文教區等)建築申請案之總樓地板超過 10,000 平方公尺者。

(三)新建建築樓層高度超過 12 層，或住宅區新建之建築基地面積超過 6,000 平方公尺，商業區新建之建築基地面積超過 3,000 平方公尺者，或新建總樓地板面積超過 30,000 平方公尺者。

(四)新闢立體停車場基地面積 6,000 平方公尺以上者。但建築物附屬停車場者，不在此限。

(五)實施容積管制前已申請或領有建造執照，在建造執照有效期間內，依建築技術規則建築設計施工編第 166 條之 1 第 2 項執照之申請案。

(六)經主要計畫指定之商業許可地區依其開發審議規範或相關回饋辦法規定辦理者。

(七)依本要點第十五點申請容積獎勵之開發案件。

(八)由第二種商業區申請變更為第四種商業區之建築基地者。

前項各款建築基地之建築基地規模、開放空間、人車通行系統、交通運輸系統、建築量體造型與色彩、景觀計畫、環境保護設施、防災空間、氣候調適與管理維護計畫等都市設計相關事項，應提送臺中市政府都市設計審議委員會審議，經審議通過後，始依法核發建照。

二十四、為保存文化資產，建築基地之開發應依下列規定辦理：

(一)位於臺中市文化資產主管機關公告之文化遺址敏感地區者，均應進行開 發場址以及可能受影響區域之文化資產調查，評估其受開發行為影響之程度，擬定可能之保護或減輕影響對策，並將其調查、評估結果報臺中市文化資產主管機關審查，並將審查結果供作都市設計審議之依據。

(二)營建工程或其他開發行為進行中，發現古物、遺址等文化資產時，應即停止工程或開發行為之進行，並報臺中市文化資產主管機關依「文化資產保存法」暨「遺址監管保護辦法」之規定辦理；其因而造成工期延誤之時間得不計入建造執照之申請期限。

(三)遺址出土之考古標本，得於現地規劃符合安全及保護條件之展示及存放空間，經臺中市文化資產主管機關指定後，其展示及存放空間得計入法定空地、開放空間或公益性設施。

二十五、「廣兼停 99」廣場兼停車場用地應依下列規定辦理：

(一)「廣兼停 99」廣場兼停車場用地倘興建為立體停車場使用時，建築物所占基地面積不得超過該廣場兼停車場用地計畫面積之 50%。供停車場使用部分應依「都市計畫法臺中市施行自治條例」停車場用地建蔽率與容積率等相關規定檢討。

(二)建築物臨計畫道路應退縮建築至少 8 公尺，且維持與鄰地人行動線之連續性，臨保存區(存 6)側應退縮建築至少 4 公尺，並加強綠美化設計。

(三)建築物地下層開挖規模不得超過基地面積之 70%。

(四)建築物之車道出入口應避免影響現有永春國小活動中心及其車道出入口通行。

(五)供廣場使用部分應留設於北側、西側及南側並連通供人行使用。

二十六、「廣兼停 101」廣場兼停車場用地依都市計畫公共設施用地多目標使用原則：

(一)「廣兼停 101」廣場兼停車用地得依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」作多目標使用，其中倘作為停車場用地多目標使用時，建築物所佔基地面積不得超過該廣場兼停車場用地計畫面積之 50%。

(二)建築物屋頂(含露臺)景觀綠美化比例應達 40%以上，並設計施作牆面綠化，其牆面扣除採光及開口面積後綠化比例以二分之一為原則，且其建築物高度不得超過 15 公尺或 3 層樓，以增加整體景觀品質。

(三)未來開發除需維持南苑停車場原有 324 個停車位數外，其開發附屬設施所衍生之停車需求應自行提供，且其數量之檢討不得小於建築技術規則之規定。以上停車位應全面對外開放使用。

(四)未來停車場管理應依據臺中市政府路外停車收費費率辦理，且應維持原南苑停車場優惠周遭居民之方式。

(五)建築物面臨計畫道路部分應退縮建築至少 10 公尺。

(六)建築物地下層開挖規模不得超過基地面積之 60%。

(七)基地戶外開放空間禁止設置封閉式運動設施。

(八)建築物之車道出入口應避免影響現有集合住宅大樓及其車道出入口通行。

二十七、為鼓勵都市老舊地區申辦獎勵老舊建物重建，屬商業區及住宅區之建築基地，

其達都市設計審議規模者從其規定，符合下列條件得予以獎勵基準容積之 20%或 15%：

(一)基地面積 500 平方公尺以上，30 年以上鋼筋混凝土造、預鑄混凝土造及鋼骨混凝土造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之二分之一，其中 30 年以上合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和二分之一，得申請獎勵基準容積之 20%。

(二)基地面積 500 平方公尺以上，土磚造、木造、磚造及石造合法建築物、20 年以上之加強磚造及鋼鐵造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之二分之一，其中合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和二分之一，得申請獎勵基準容積之 15%。

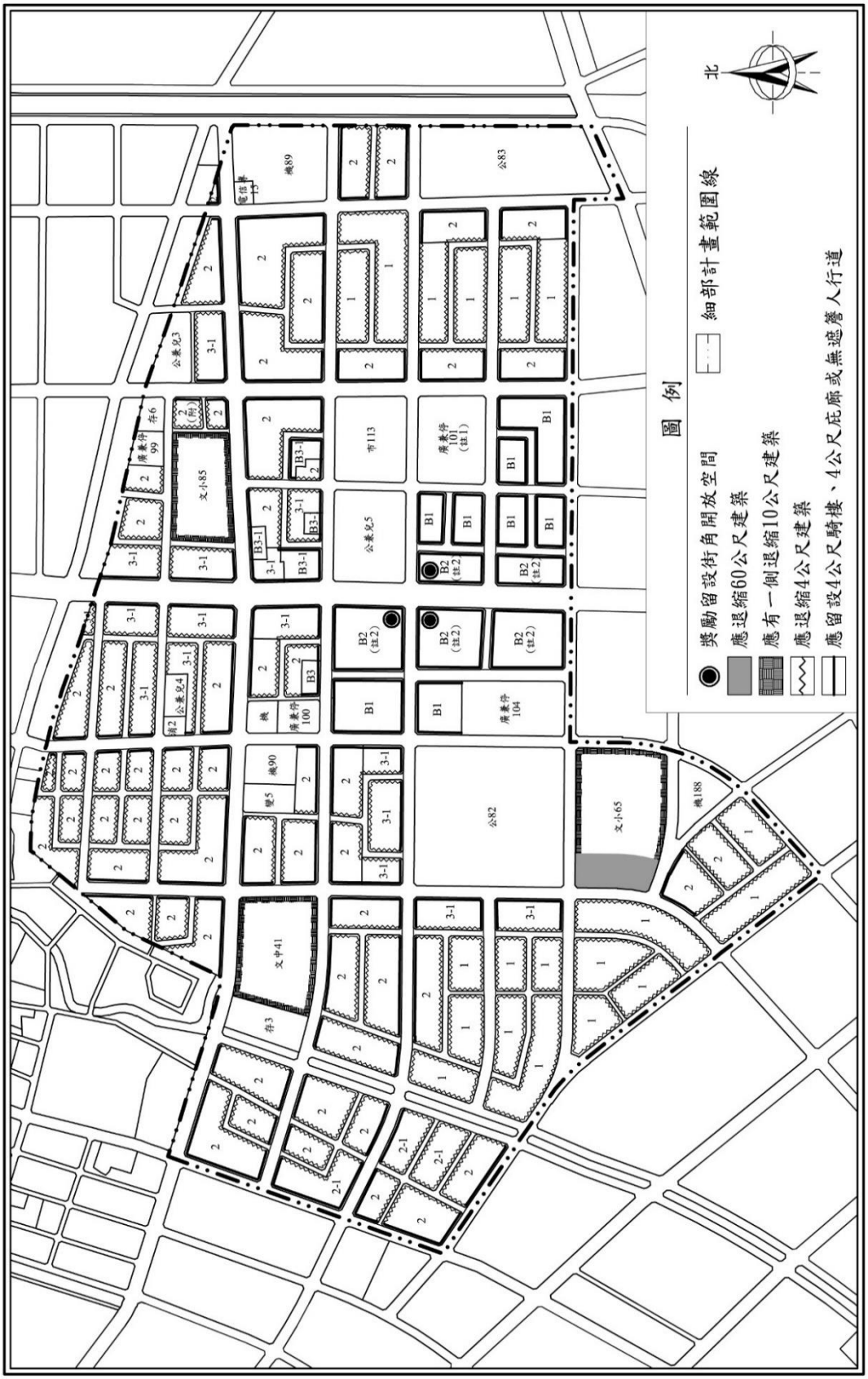
(三)經全部土地所有權人同意。

(四)建築配置時，應自基地退縮二側，包括基地後側及側面，側面得選擇一側並連通至道路，該退縮淨寬至少 1.5 公尺。

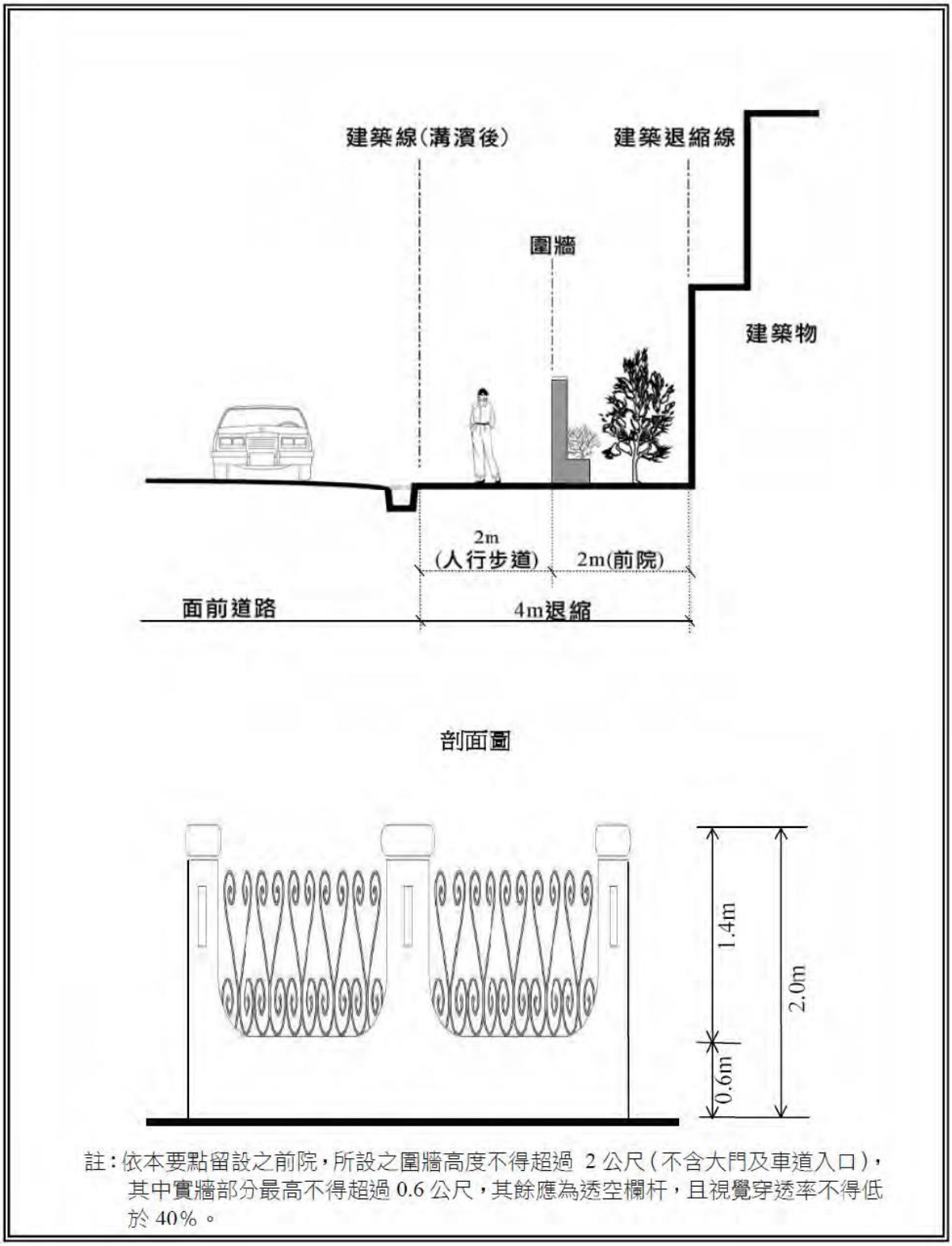
(五)不得再申請建築技術規則所訂定開放空間獎勵。

二十八、本要點公布前已分割完成之基地，得依「臺中市畸零地使用自治條例」之規定申請建築許可或合併使用。

二十九、本計畫區內建築物使用，除本要點發布前已取得建築執照者，得依原領建築執照繼續使用外，其餘應依本要點及有關法令之規定辦理。

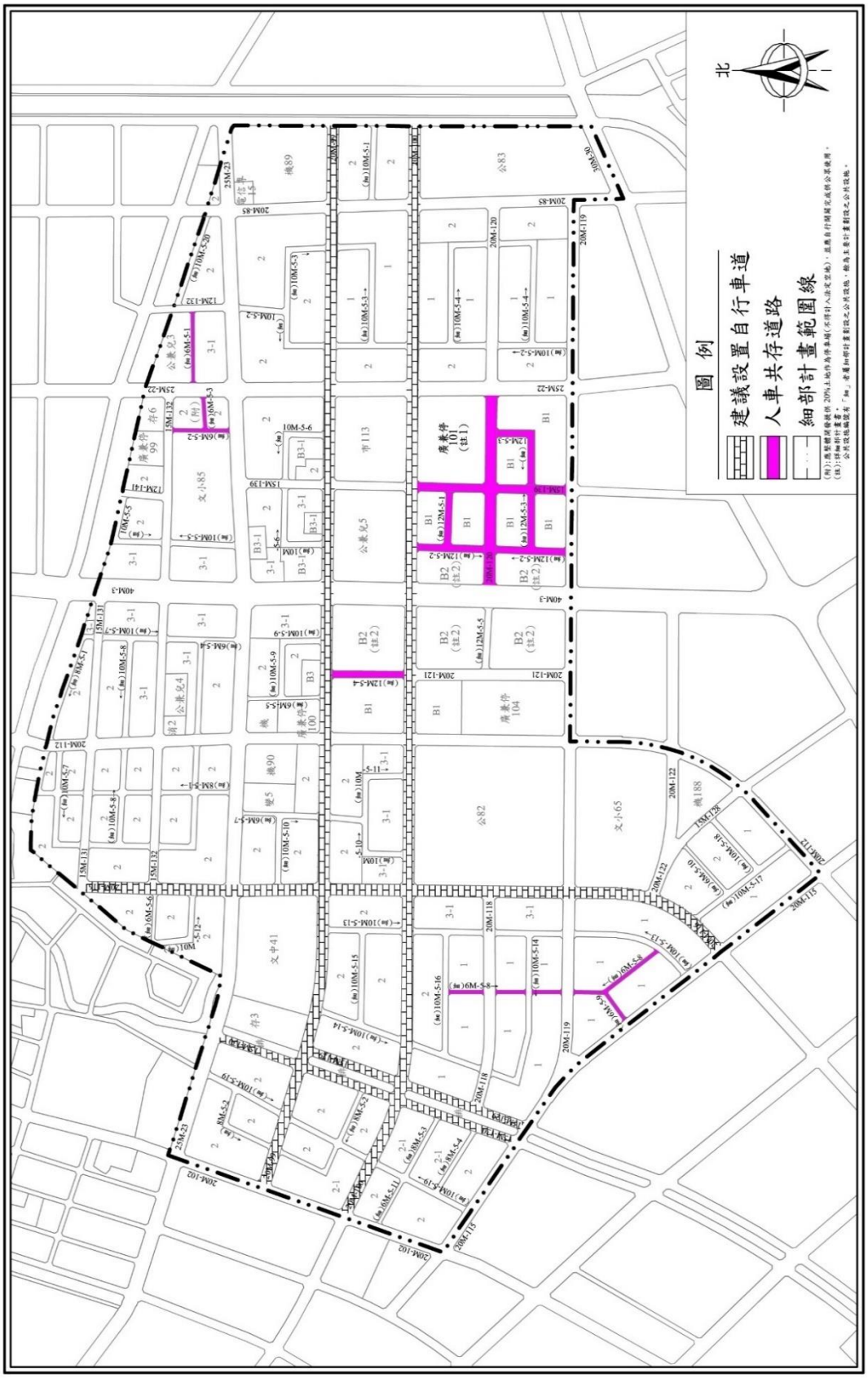


附圖 1　建築退縮規定示意圖



註：依本要點留設之前院，所設之圍牆高度不得超過 2 公尺（不含大門及車道入口），其中實牆部分最高不得超過 0.6 公尺，其餘應為透空欄杆，且視覺穿透率不得低於 40%。

附圖 2　計畫區內住宅區建築基地退縮四公尺參考示意圖



附圖 3　人車共存道路與建議設置自行車道路段示意圖